



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 1121 DEL 19/12/2025

**OGGETTO: A. F./COMUNE DI MONTEROTONDO IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE
DELLAVV. RICCI PER RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO**



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI

**SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI, SANITA', PARI OPPORTUNITA' E
AFFARI LEGALI**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

**OGGETTO: A. F./COMUNE DI MONTEROTONDO IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE
DELL'AVV. RICCI PER RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO**

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare:

- l'art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;

Richiamate

- la deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 20/02/2020 di approvazione del vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 238 del 25/09/2023 con la quale è stata modificata la macrostruttura organizzativa dell'Amministrazione Comunale;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 27/03/2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 ed il Piano della Performance per l'anno 2025;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 27/12/2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 25/02/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;

Visto il decreto sindacale n. 56 del 30.06.2025 prot. 37629 del 30.06.2025, di conferimento incarico dirigenziale ad interim relativo al Dipartimento Affari Generali al Dott. Lamanna Michele, fino a nuova disposizione e comunque non oltre la data di presa servizio del dirigente titolare del Dipartimento Affari Generali che sarà assunto a seguito dell'espletamento delle procedure necessarie;

Visto il provvedimento dirigenziale prot. n. 37796 del 01.07.2025, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Alexia Malpicci l'incarico di Responsabile del Servizio "Supporto Organi Istituzionali, Affari Legali e Sanità" sino al 31.12.2025;

Premesso che

- la Giunta Comunale con deliberazione n. 178 del 09/09/2021 autorizzava il Sindaco a proporre appello avverso l'ordinanza n. 2032 del 27/07/2021 emessa dal Tribunale di Tivoli all'esito del giudizio RGN 4951/2017;

- con determinazione dirigenziale n. 612 del 22/09/2021 veniva conferito incarico all'Avv. Emilio Ricci per la rappresentanza e la difesa dell'Ente nel giudizio;

Dato atto che

- con sentenza n. 6996/2025 la Corte d'Appello di Roma, all'esito del procedimento RGN 5228/2021 ha, *inter alia* disposto a carico del Comune appellante il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012, pari ad € 1.821,00;

- l'importo relativo al contributo unificato è stato anticipato dall'Avv. Ricci, che con nota prot. 69698 del 05.12.2025 ha trasmesso la prova del pagamento effettuato;

Ritenuto necessario procedere al rimborso di quanto anticipato dal professionista e pertanto assumere un impegno di spesa per € 1.821,00 in favore dell'Avv. Emilio Ricci per il rimborso delle spese vive in ottemperanza della sentenza n. 6996/2025;

Dato atto che non si rende necessario richiedere il codice CIG, in quanto la prestazione rientra nella causa di esclusione "arbitraggio e conciliazione";

Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;

Visti gli artt. 3 e 5 dello Statuto Comunale.

Visto il D. Lgs 267/00 e s.m.i;

Visto il D. Lgs 36/2023;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente atto;

2. di impegnare in favore dell'Avv. Emilio Ricci l'importo di € 1.821,00, imputandolo al capitolo 450.00 del Bilancio per l'anno in corso, cod. SIOPE 1.03.02.99.002, che presenta la necessaria disponibilità;

3. di dare atto che non si rende necessario richiedere il codice CIG, in quanto la prestazione rientra nella causa di esclusione "arbitraggio e conciliazione";

4. di dare atto che la responsabile del procedimento è il Funzionario del Servizio Supporto agli Organi Istituzionali e Affari Legali d.ssa Alexia Malpicci;

5. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 1 c. 9 lett. e) della L. n. 190/2012:

- della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
- della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti della Dirigente *ad interim* del Dipartimento Segreteria Generale, Dott. Michele Lamanna, sottoscrittore del presente provvedimento

6. di dare atto che avverso la presente determinazione è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;

7. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" → Bandi di gara e contratti", ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013 ed inserita nell'elenco annuale di cui all'art.1, comma 32, della legge n. 190/2012;

8. di trasmettere il presente provvedimento al dirigente del Dipartimento Risorse Finanziarie ed Economiche per l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 e per gli ulteriori adempimenti di competenza.

La Responsabile del Servizio
D.ssa Alexia Malpicci

Il Dirigente
Dott. Michele Lamanna

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 1359 del 10/12/2025, ai sensi dell'art. 147 – bis del D. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i., si esprime parere FAVOREVOLE, dichiarando altresì che ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 l'insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziali.

IL DIRIGENTE
DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI
Michele Lamanna

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt. 20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

LAMANNA MICHELE in data 10/12/2025



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 1359**

Settore Proponente: **DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI**

Ufficio Proponente: **Affari legali**

Oggetto: **A. F./COMUNE DI MONTEROTONDO IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. RICCI PER RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO**

Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 153 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 19/12/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Felici Laura

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt. 20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

FELICI LAURA in data 19/12/2025